


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
8ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
SENTENÇA

 Processo Digital nº: **0001482-28.2017.8.26.0635 controle nº 493/2017**

 Ré: **KHADIJA KARBOUN**

 Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Helio Narvaez**
VISTOS,

KHADIJA KARBOUN, já qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/2006. Segundo consta na denúncia, no dia 18 de fevereiro de 2017, por volta das 21h00min, na Avenida Prestes Maia, altura do número 2520, República, nesta Capital, a acusada, trazia consigo e transportava para comercialização, uma porção contendo 1.489,9g (mil quatrocentos e oitenta e nove gramas e nove decigramas) de cocaína, substância entorpecente causadora de dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A acusada foi pessoalmente notificada (fls. 154), apresentou resposta à acusação e a denúncia foi recebida (fls. 160). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, a ré foi interrogada. Em debates, o membro do Ministério Público requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu absolvição e, em caso de eventual condenação, formulou pedidos subsidiários.

Este é o relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente. A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está consubstanciada no auto de prisão em flagrante constante a fls. 02/03, boletim de ocorrência nº 16/2017 (fls. 15/17), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), auto de constatação de substância nº 74647/2017 (fls. 21/22), laudos periciais nº 81227/2017 e 86218/2017 (fls. 111/126 e 150/152, respectivamente), laudo de exame químico-toxicológico nº 74648/2017 (fls. 127/129), que atestou a presença da substância COCAÍNA, encontrada com a ré. Entorpecente que determina dependência química e psíquica, de uso proscrito no Brasil, bem como pelos elementos de informação obtidos em sede policial, além da prova produzida em juízo.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
8ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Segundo o apurado, conforme o conjunto probatório amealhado aos autos, policiais civis diligenciaram no Hotel Plaza, situado na Avenida São João, nº 407, Centro, nesta capital, para averiguar informações sobre uma hóspede, mulher estrangeira, de prenome *Khadija*, que estaria transportando drogas. Os policiais foram informados, na recepção do hotel, que a investigada ali se encontrava e solicitou um taxi, pois a sua estadia havia vencido. Foi realizada uma campana, na oportunidade, os agentes da lei avistaram a acusada deixando o albergue. A ré ingressou em um taxi com destino a Guarulhos, transportando duas malas. Os policiais acompanharam o taxi, e efetuaram a abordagem. Em revista à bagagem da imputada, no forro interno de uma mala, os agentes encontraram um saco plástico contendo cocaína. Nessa mesma senda, em poder da acusada havia a quantia em dinheiro de R\$ 100,00 (cem reais).

A autoria é indubitosa. A ré foi presa em flagrante delito na posse dos entorpecentes, circunstância que já a compromete seriamente, pois, como sabido, a flagrância talvez seja a prova mais incisiva da existência do crime e da autoria.

Na fase inquisitiva, a acusada utilizou o seu direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 11/12).

Em juízo, a ré Khadija Karboun negou o delito de tráfico imputado. Informou que veio para o país de férias. Declarou que mantém contato com uma amiga nigeriana, pessoa sociável e prestativa. Disse que ficou em um hotel, próximo dos eventos do carnaval, e recebeu uma mala fechada com itens dentro. No dia dos fatos asseverou que iria ao aeroporto e solicitou um taxi para 21h00min. Durante a viagem, o taxista percebeu que dois carros seguiam seu veículo. Relembrou que eram autoridades policiais com viaturas descaracterizadas. Os policiais civis deram voz de parada e procederam com a revista em seus pertences. Asseverou que os agentes da Lei foram diretamente para uma mala específica. Durante a abordagem, demonstrou comportamento de tranquilidade. Reafirmou que não tinha ciência do porte do entorpecente na sua mala. Por fim, afirmou que não foi processada anteriormente, e trabalha como chef de cozinha.

A testemunha Danilo Oliveira Silva, relembrou que no dia dos fatos, a acusada solicitou uma viagem em seu táxi, com destino ao aeroporto de Guarulhos no horário das 21h00min. Afirmou que não entendia o que a imputada dizia. Colocou as malas da denunciada em seu veículo e iniciou a viagem. Avistou dois automotores seguindo seu táxi. Identificados como policiais civis, deram ordem de parada. Disse que em revista à mala da ré, foi


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
8ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

localizado um saco plástico, com o conteúdo aparentando ser “cocaína”. Esclareceu que a imputada demonstrou nervosismo no momento da abordagem, e na ocasião da abertura da mala, começou a ficar mais tensa. Declarou que apenas uma das bolsas possuía um fundo falso.

A testemunha Marcio Tadeu da Silva, policial civil, rememorou que no dia da ocorrência, obteve informação por meio de outra equipe que pediu auxílio. A investigação dizia respeito ao fato de a ré portar drogas em um hotel. Montaram uma campana no local, com viatura descaracterizada. Observaram a imputada entrar em um táxi e o seguiram. Abordaram o veículo, com a acusada no seu interior. Em revista no automóvel, localizaram duas malas, uma delas possuía fundo falso e continha substância análoga à cocaína. Assim, a ré foi presa em flagrante. Por fim, reconheceu a ré como a mesma pessoa que sua equipe deteve.

Não há qualquer motivo para desmerecer o depoimento do policial civil que, como já consolidado pela doutrina e em nossa jurisprudência, tem o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não só podendo, mas devendo ser levado em consideração, eis que estes agentes públicos prestam compromisso legal de dizer a verdade e são possuidores de fé pública. Seria um contrassenso negar validade às suas afirmações, vez que investidos pelo Estado desta função repressora. *“São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento nada indica que os policiais ouvidos como testemunhas pudessem ter pretendido forjar essa grave acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam.”*

Diante da prova acusatória, coesa e harmônica, outro caminho não há que não seja a procedência da presente ação penal.

Senão vejamos. Havia investigação que buscava esclarecer a existência de uma mulher que estaria na posse de entorpecentes. Os agentes da Lei realizaram breve campana, e observaram a ré, uma estrangeira, adentrar em um táxi com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Decidiram seguir o veículo e realizaram a abordagem. Em revista a uma das malas, com fundo falso, foi encontrada grande quantidade de droga armazenada, contendo 1.489,9g (mil quatrocentos e oitenta e nove gramas e nove decigramas).


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
8ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A acusada em sua versão judicial buscou indicar uma outra mulher como a responsável pela mala, bem como pela substância nela inserida, negando conhecer o conteúdo da valise. Entretanto, não demonstrou qualquer elemento de sua antítese, que viesse a infirmar a pretensão ministerial. Trouxe elementos divorciados da necessidade de comprovação, medida imprescindível em um processo judicial. Foi detida transportando grande quantidade de droga, provavelmente, relacionada ao tráfico internacional.

O referido material apreendido em poder da imputada, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), foi periciado. O laudo do exame químico-toxicológico (fls. 127/129), demonstrou a presença da substância “cocaína”, componente de uso proscrito no Brasil. Circunstância que afasta qualquer possibilidade concernente à absolvição ou desclassificação do delito em que foi indiciada.

Prospera a denúncia.

Fundamentada a condenação, passo a dosar a pena.

No que diz respeito à consideração das circunstâncias judiciais, tal qual previsão do art. 59 do Código Penal, em primeira fase de fixação da sanção, fixo a pena em **05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa**. Em segunda fase de estabelecimento de sanção, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantenho a pena incólume. Em terceira fase, entretanto, deve ser levada em consideração a causa especial de diminuição de pena prevista pelo **§4º do art. 33 da Lei de Tóxicos**, causa esta que, uma vez verificados seus requisitos, deve ser aplicada, ainda que de ofício. Ora, a acusada e sua conduta se enquadram aos termos preconizados no redutor especial, porquanto primária e sem qualquer comprovação de envolvimento com a criminalidade organizada. Não obstante, cumpre ressaltar que a quantidade de droga apreendida não é compatível com a redução máxima prevista legalmente. Como consequência, a pena passa para o patamar de **02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa**.

Fixo, por fim, o **regime SEMIABERTO** para início do cumprimento da pena, considerada a quantidade de droga apreendida com a acusada, bem como o fato de ser primária possuidora de bons antecedentes. Cuida-se de acusada estrangeira, sem domicílio no Brasil, ou ocupação lícita, medida que impede a concessão de regime mais brando, posto que cumprida a reprimenda deverá ser expulsa do país. Assim, ausente qualquer justificativa


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
8ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

para maior rigor.

De outra banda, eventual pretensão defensiva de ter a pena privativa de liberdade substituída por sanção restritiva de direito não merece acolhida, pois essa última é instrumento destinado a evitar a retirada do convívio social de condenados por delitos de menor potencial ofensivo, situação bem diversa da hipótese vertente, que cuida da prática de delito relacionado, provavelmente, à traficância internacional, cuja prática revela toda a temibilidade da agente, a impor resguardo da sociedade com o efetivo desconto da sanção carcerária, revelando, assim, ser a substituição de todo incompatível com os propósitos traçados pela legislação especial em questão.

Ainda, em que pese o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.736/12, deixo de aplicar a detração no presente caso porque não cumprida cautelarmente a fração necessária da pena. Ademais, ainda que cumprido o lapso, não há elementos que comprovem o seu bom comportamento carcerário. A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, conforme determinado pela nova lei, é apenas para fins de regime de pena, ou seja, em relação apenas ao início de cumprimento da pena, de modo que se este não for alterado, não pode haver cálculos para diminuir a reprimenda, sob pena de se interferir na competência do Juízo da Execução Penal. Assim, no presente caso, o regime de cumprimento de pena não será alterado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado.

Postos tais argumentos, **julgo procedente** a presente ação penal para **CONDENAR** a ré **KHADIJA KARBOUN** nas penas do artigo 33, caput e § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 à pena de **02 (DOIS) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMI-ABERTO, E 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA**, estes calculados no mínimo legal, à razão de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando inalterados os fatores ensejadores da segregação cautelar, ainda mais agora, em que há sentença penal condenatória, deve permanecer a acusada detida, enquanto não for expulsa para seu país de origem.

Dessa forma, **NEGO-LHE RECURSO EM LIBERDADE. RECOMENDE-SE-A.**

Oportunamente, expeça-se guia de execução provisória da pena.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

8ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Após o trânsito em julgado desta, lancem-se o nome da ré no rol dos culpados.

Tratando-se de condenada de nacionalidade marroquina, **promova-se a expedição de ofício ao Ministério da Justiça solicitando a expulsão da imputada estrangeira do Brasil.**

Determino a destruição da droga apreendida a fls. 18/19, guardando-se quantidade suficiente para contra prova. Oficie-se.

Determino, ainda, o perdimento do valor apreendido (fls. 18/19), com comprovante do depósito a fls. 49/50. Após, oficie-se ao SENAD/FUNAD e ao Banco do Brasil.

Determino, por fim, o perdimento dos objetos apreendidos (mala e telefone celular) a fls. 18. Oficie-se.

Após o trânsito em julgado desta, lancem-se o nome da ré no rol dos culpados.

Taxas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 31 de maio de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**